

1502712-70.2022.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... é a sede da pousada. Após o roubo soube por comentários que havia um caminhão baú parado no portão da pousada, local onde foi encontrado o veículo Volks Gol de propriedade de um outro roubo ocorrido, tendo como vítima Moacir Rufino de Souza, RDO CL2055/2022" (fls. 184).

Em juízo, disse que eram quatro agentes. Afirmou que chegaram por volta das 2h20, três deles com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502712-70.2022.8.26.0048 - lauda /
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502712-70.2022.8.26.0048 nº 2022/000913

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2201631/2022 - SIG - Setor de Investigações Gerais, 19793459 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Ministério Público

Acusado:

Paulo Henrique Santos Mendes

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Paulo Henrique Santos Mendes, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes. De acordo com a denúncia:

No dia 13 de junho de 2022, de madrugada, por volta das 03 horas da manhã, na Pousada 04 Luas, localizada na Estrada da Siriema, n.º 767, Vila Santa Clara, nesta cidade e comarca de Atibaia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com mais três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a

liberdade das vítimas Pedro Henrique Frigo, Gabriela Stipanich Frigo e Valderez do Rosil Frigo (pessoa idosa), diversos eletrodomésticos (câmera filmadora, televisor e aparelhos de som); inúmeras joias, avaliadas em R\$ 100.000,00 (cem mil reais); US\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos dólares), bebidas de marca, avaliadas em R\$ 10.000,00 (dez mil reais); vestimentas; talheres de prata; perfumes; medidor de pressão arterial; uma pistola Imbel, calibre .380; um veículo de placas EMQ-2707, e demais bens descritos no boletim de ocorrência de fls. 03/11, pertencentes às vítimas Pedro Henrique Frigo, Gabriela Stipanich Frigo e Valderez do Rosil Frigo.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado e seus assecclas decidiram praticar crime de roubo à residência nesta cidade, valendo-se de um veículo VW/Gol, cor vermelha, placas LYU-4835, o qual havia sido roubado no dia anterior aos fatos. Durante a execução do crime, PAULO HENRIQUE e seus comparsas dirigiram-se à Pousada em que as vítimas residiam, de madrugada. Ato contínuo, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subjugaram as vítimas Pedro Henrique Frigo e Gabriela Stipanich Frigo, e exigiram a entrega dos seus bens. Na ocasião, as vítimas indicaram o local dos pertences, momento em que o denunciado PAULO, que não se encontrava de máscara, e seus comparsas subtraíram os inúmeros bens supracitados, bem como a arma de fogo do ofendido Pedro. Durante toda a atividade criminosa, PAULO e seus comparsas diziam que iriam matá-los se encontrassem mais algum bem de valor não mencionado pelas vítimas, bem como ameaçava levar seu filho, caso avisasse a polícia.

Não satisfeitos, o denunciado e mais um roubador se dirigiram à residência ao lado, pertencente a Senhora Valderez do Rosil Frigo, pessoa idosa, genitora de Pedro Henrique Frigo, oportunidade em que, utilizando-se do mesmo modus operandi, com emprego de arma de fogo, subjugaram-na e subtraíram as suas joias e demais pertences descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 03/11. Em seguida, PAULO HENRIQUE e seu comparsa retornaram à residência das vítimas Pedro e Gabriela, e trancaram-nas em um quarto, restringindo suas liberdades. Ato contínuo, colocaram os objetos roubados no veículo da vítima Gabriela, e empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida em 31/8/2022 (fls. 201/203). A acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 258/266).

Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas, uma testemunha comum e quatro testemunhas arroladas pela Defesa. Ao final foi feito o interrogatório. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (mídia a fls. 330).

Em alegações finais, a Defesa postulou a absolvição por falta de provas, diante da nulidade do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, requereu o decote das majorantes e a fixação da pena no patamar mínimo (fls. 332/342).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como o acusado perpetrou o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação do acusado por roubo.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/11),

auto de reconhecimento (fls. 13), relatórios investigativos (fls. 19/26 e 174/180), reconhecimento na fase judicial e também pela prova oral.

Extraí-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia.

O acusado, em solo policial, negou os fatos. Disse que a acusação é injusta e que nunca participou de qualquer prática criminosa. Alegou que trabalha na empresa Cristal com carteira assinada desde o início de 2021. Aduziu que não tem necessidade de praticar qualquer ato ilícito, pois, além de trabalhar e ter dinheiro para seu sustento, também tem o amparo de seus familiares. Relatou que seu pai comprou uma motocicleta para o interrogando e é proprietário de um terreno localizado dentro do condomínio Recanto dos Palmares. Sustentou que também trabalha como ajudante da chácara, auxiliando seu pai. Asseverou que, pelo fato de residir no mesmo condomínio há 17 anos, é muito conhecido e somente ouviu dizer onde é a pousada, onde teria ocorrido o roubo, mas não teve qualquer participação nesse fato. Alegou que, no dia 13 de junho de 2022, estava na residência de sua sogra que fica no bairro do Portão, sendo que tem vídeo de gravação desse dia (fls. 182/183).

Em juízo, afirmou que não cometeu o crime. Disse que mora há muito tempo no condomínio Recanto dos Palmares, que fica mais ou menos perto da Pousada 04 Luas. Asseverou que tem deficiência na mão direita, pois certa vez bateu num vidro e quebrou a mão (mídia a fls. 330). Não obstante a negativa do acusado, as provas colhidas durante o inquérito policial e também no decorrer da instrução, sob o crivo do contraditório, conduzem à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que praticou a conduta imputada na denúncia.

As declarações das vítimas e o depoimento da testemunha comum são cruciais no deslinde dos fatos e, diante do que foi colhido em sede policial e em juízo, constata-se a solidez do conjunto probatório, que conduz à persuasão racional no sentido da prática delitiva.

A vítima Pedro Henrique Frigo relatou na Delegacia de Polícia que: "No dia dos fatos estava em sua residência e estava dormindo momento em que foi acordado por quatro indivíduos dentro de seu quarto. Informo que um era negro, dois pardos e um branco, sendo que apenas um estava sem o capuz. Informo que todos estavam armados, espingarda de cartucho calibre 28; uma taurus calibre 32; uma garrucha antiga calibre 32 e um revólver 38, porém ao localizarem minha arma uma Imbel, calibre 380, um dos indivíduos passou a usa-la. Informo que renderam eu e minha esposa, roubaram os objetos ora descritos. Esclareço que meu filho de oito anos estava dormindo, momento em que solicitei que não acordassem meu filho. Esclareço que perguntaram quem residia ao lado, momento em que falei que era minha genitora e neste momento me renderam e me obrigaram a ir até a casa de minha genitora e ali também renderam minha genitora e minha filha de oito anos e também roubaram diversos objetos, ora descritos no boletim de ocorrência. Esclareço que os indivíduos adentraram em minha residência, o qual é uma pousada, por volta das 03:00h e ali permaneceram até por volta das 04:30h. Informo também que acabaram por subtrair o veículo de minha esposa para carregar os objetos subtraídos e segundo consta, ali eles chegaram com um veículo Gol de cor vermelha, roubado para praticarem o roubo em minha residência. Logo depois o veículo de minha esposa foi localizado" (fls. 12).

Ouvido em juízo, disse que estava dormindo em casa com sua esposa Gabriela quando foram surpreendidos por quatro homens armados em seu quarto, gritando "perdeu, perdeu, perdeu". Disse que cada um dos agentes portava uma arma de fogo. Relatou que havia sido recentemente diagnosticado com câncer. Disse que se renderam e os agentes os levaram para a sala e passaram a perguntar por dólares e jóias. Asseverou que entregou cerca de mil dólares aos agentes. Disse que sua esposa

entregou as jóias. Afirmou que eles fizeram "um limpa" na casa, pegaram muitos bens, como drone, uma arma de fogo, máquinas et cetera. Disse que o prejuízo total aproximada foi de R\$200.000,00. Disse que os agentes mencionou que implorou para eles não irem até a casa de sua mãe, mas os agentes não lhe atenderam. Afirmou que dois agentes o acompanharam até a casa de sua mãe, um deles o agente sem máscara. Mencionou que foram até a casa de sua mãe e eles renderam ela e a levaram para o closet, subtraindo bens dela também. Relatou que voltaram para sua casa e eles os deixaram dentro do quarto, sem trancar, pois não tem chave na porta, e foram embora conduzindo o carro de sua esposa. Mencionou que quando os agentes foram embora o declarante, sua esposa, sua mãe e seus dois filhos para uma mata ao lado da casa, para que os agentes não os encontrassem sem voltassem à casa. Afirmou que eles chegaram por volta de 2h30 e foram embora por volta de 5h. Mencionou que os agentes levaram as câmeras da casa e, conseqüentemente, as filmagens, pois são gravadas em cartão de memória que fica dentro das câmeras. Afirmou que sua esposa Gabriela foi até a Delegacia e reconheceu o agente. Contou que depois disso sua esposa lhe enviou uma fotografia do agente e o declarante reconheceu o agente, que estava sem máscara, sendo que era só um dos agentes que estava sem máscara na ocasião do assalto. Disse que o agente que estava sem máscara tinha olhos puxados, não de japonês, tinha bigode ralo, cabeça estava de gorro, olhar caído. Ao lhe serem mostrados três homens nesta audiência, o declarante reconheceu o acusado como sendo o agente sem máscara que cometeu o crime junto com os outros três agentes em sua casa (mídia a fls. 330).

A vítima Gabriela Stipanich Frigo relatou na Delegacia de Polícia: "resido no local dos fatos juntamente com meu marido Pedro e meus dois filhos, menores de idade. No dia dos fatos estávamos dormindo, por volta das 03:00h da manhã, acordamos repentinamente com quatro indivíduos no quarto, todos armados, inclusive apontando a arma em nossa cabeças. Pediram para levantarmos e irmos até a sala e começaram a perguntar onde estava o cofre, joias e dinheiro. Informo que ficamos sentamos e falamos que não iríamos reagir, pois queriam amarrar meu marido. Informo que um deles foi para o closet do meu marido e um foi para o meu, local onde estavam a maioria das coisas. Ato continuo encontraram a arma do meu marido, no closet, e já começaram a pegar todas as coisas. Permaneceram aproximadamente um hora e meia e a todo instante falavam se encontrassem mais alguma coisa de valor iriam nos matar. Informo que no momento do roubo, apenas um filho estava dormindo na casa e em alguns momentos eles falavam para acordá-lo, momento em que falei que não pois iria piorar a situação. Informo que eles falavam que se eu avisasse a Polícia, iria levar a criança junto com eles. No final carregaram as coisas no carro e já falaram que 'queriam ir para a casa ao lado', ou seja, a casa da minha sogra Valderez. Informo que dois indivíduos permaneceram comigo na casa com meu filho que estava dormindo e os outros dois foram para a casa da minha sogra, acabando por roubar as joias e outros objetos. Ato continuo voltaram para a minha casa com eles, minha sogra Valderez, minha filha de 08 anos, nos trancaram no quarto do meu filho e foram embora com meu carro, carregados de objetos roubados. Informo que a princípio não conseguiam sair com o carro e retornaram no quarto perguntando como funcionava o carro e ato continuo foram embora. Passado algum tempo acionei o caseiro e ato continuo a segurança para suporte e ato continuo a Polícia. Pelo telefone celular que eles haviam levado acabamos por localizar o veículo no bairro do Portão. Informo que os quatro indivíduos estavam armados, três indivíduos com capuz e um sem capuz. Informo que todos com luvas, sendo um gordo, branco, aparentando 30 anos; um pardo, magro, mais alto, olhos bem redondos e o terceiro era o mais alto de todos, pescoço bem fino, branco e o ultimo sem capuz. Na data de 11 de agosto de 2022, fui convidada comparecer na delegacia de Piracaia, sendo informada que os Policiais teriam efetuado a prisão de um suspeito e que deveria reconhecê-lo. Fui até a delegacia de Piracaia e lá chegando juntamente com o Delegado fui até uma sala de reconhecimento. De tal sala é que olhei para o corredor onde haviam cinco homens, sendo que sem sombras de dúvidas reconheci um deles que carregava uma placa de numero 04. Fui convidada novamente a olhar atentamente para os homens, que mudaram de posição, e novamente voltei a reconhecer o numero 04 como sendo um dos

assaltantes. Afirmo que tal elemento, o qual fiquei sabendo ter o nome de Paulo Henrique Santos Mendes, é o que estava sem capuz; foi ele quem foi na casa de minha sogra e dava a entender que 'ele quem comendava o assalto e foi ele quem ficou com a arma de meu marido'. Informo que a todo instante eles falavam de um 'restaurante', que 'iriam parar no restaurante; que passaram pelo restaurante', porém não é um restaurante, é a sede da pousada. Após o roubo soube por comentários que havia um caminhão baú parado no portão da pousada, local onde foi encontrado o veículo Volks Gol de propriedade de um outro roubo ocorrido, tendo como vítima Moacir Rufino de Souza, RDO CL2055/2022" (fls. 184).

Em juízo, disse que eram quatro agentes. Afirmou que chegaram por volta das 2h20, três deles com o rosto coberto e um deles não. Relatou que estava dormindo ao lado de seu marido e acordaram com os quatro no quarto, armados. Asseverou que os agentes perguntaram onde estavam o dinheiro e as jóias. Contou que indicou onde estavam as jóias, que são herança dos avós. Mencionou que seu filho bebê estava dormindo no quarto. Disse que após os agentes pegarem drone, relógio, jóias e vários outros bens. Afirmou que os agentes ameaçaram levar seu filho bebê caso houvesse mais bens na casa que não fossem informados pela declarante. Mencionou que em seguida dois dos agentes foram até a casa de sua sogra com seu marido, a vítima Valderez, que mora perto. Relatou que os outros dois ficaram na casa com a declarante. Afirmou que na casa de sua sogra demoraram cerca de trinta minutos e depois retornaram com seu marido e sua sogra. Disse que os agentes fizeram a declarante mostrar o berço com seu filho e pediram que ela acordasse o bebê. Relatou que deixaram as vítimas no quarto do bebê e foram embora dirigindo o carro da declarante, sendo que não ficaram trancados, mas os agentes disseram que não era para sair naquele momento, senão voltariam para matá-los. Disse que ficaram uns quinze minutos no quarto. Mencionou que os agentes levaram a arma de fogo de seu marido. Asseverou que os agentes ameaçavam com as armas de fogo deles, era pelo menos três armas de fogo que era portada por eles quando chegaram em sua casa. Relatou que o prejuízo foi de cerca de R\$200.000,00. Mencionou que não há cofre na casa. Disse que seu marido estava em tratamento oncológico e não pode ir reconhecer. Afirmou que a declarante foi na Delegacia reconhecer, onde descreveu as características e depois foram colocados uns quatro ou cinco homens para a declarante reconhecer, ao que ela reconheceu o que estava sem máscara sem sobra de dúvida. Disse que não lhe foi mostrada foto do agente antes do reconhecimento na Delegacia. Afirmou que, depois que a declarante fez o reconhecimento na Delegacia, a declarante tirou uma foto do agente no processo e enviou por celular para seu marido, a vítima Pedro. Asseverou que o pior que ficou foi o trauma e o sentimento de insegurança. Disse que colocaram mais câmeras na casa e mais cães. Relatou que a declarante não fica mais em casa sozinha. Asseverou que está muito difícil lidar com essa insegurança. Mencionou que nada foi recuperado. Afirmou que o agente que estava sem máscara tem olhos puxados, é moreno, não muito alto, tem marcas no rosto de espinhas. Ao lhe serem mostrados três homens nesta audiência, a declarante reconheceu o acusado como sendo o agente sem máscara que cometeu o crime junto com os outros três agentes em sua casa (mídia a fls. 330).

Já a vítima Valderez do Rocio Frigo afirmou em juízo que mora na pousada, é sua casa de campo. Disse que é chamada de pousada, mas são lotes distintos. Relatou que a casa de seu filho, a vítima Pedro, é próxima. Asseverou que estava com sua neta de oito anos em casa e foi acordada com a vítima Pedro a chamando para abrir a porta. Mencionou que quando chegou na porta seu filho estava amarrado nos pulsos, conduzido por dois homens, cada um com uma arma. Afirmou que entraram em sua casa e foram até o closet. Mencionou que os agentes queriam saber de cofre, dos bens que a declarante tinha. Asseverou que não tem cofre. Disse que os agentes pegaram as jóias. Afirmou que um dos agentes estava mascarado e o outro não. Afirmou que foram conduzidos até a casa do filho, onde estavam dois agentes com sua nora, a vítima Gabriela e seu neto de dois anos, sendo que um deles estava portando arma de fogo. Afirmou que no total eram quatro agentes. Contou que os agentes trancaram a declarante e as demais vítimas quando foram embora por volta das 5 horas, trancaram

no quarto do neto e foram embora. Afirmou que chegaram na casa de seu filho por volta de 2 horas e pouco. Relatou que foram subtraídas jóias e outros bens, sendo que o prejuízo da declarante foi de aproximadamente R\$93.000,00, principalmente por conta das jóias, sendo que algumas delas tem valor sentimental, pois relacionadas aos seu marido, já falecido. Contou que não fez reconhecimento na Delegacia, pois seu filho Pedro está em tratamento de câncer e quem veio a Atibaia para fazer o reconhecimento foi sua nora Gabriela. Asseverou que Gabriela lhe disse que teve certeza ao fazer o reconhecimento. Disse que após o fato compraram mais cães para a segurança da casa. Afirmou que o agente que a acompanhou até o quarto estava de máscara e apontou a arma de fogo em direção às suas costas. Disse que o agente que ficou com seu filho na sala também estava com arma de fogo, sem máscara. Relatou que foi subtraída de seu filho uma arma de fogo. Disse que os agentes cortaram os fios das câmeras de segurança. Relatou que os policiais não apresentaram fotografias antes do reconhecimento feito por sua nora Gabriela, mas depois Gabriela apresentou a fotografia do agente para a declarante. Afirmou que o agente que estava sem máscara tinha testa alta, orelhas levantadas, rosto fino, franzino, parecia jovem, cabelo baixinho, provavelmente não liso, era moreno, bronzeado, pele com espinhas. Ao lhe serem mostrados três homens nesta audiência, a declarante reconheceu o acusado como sendo o agente sem máscara que apareceu junto com outro agente em sua casa com seu filho amarrado (mídia a fls. 330).

A testemunha Marcela Abrantes de Aguiar - investigadora de polícia - afirmou em juízo que houve um roubo praticado por quatro agentes, um deles com o rosto descoberto, eles portavam, salvo melhor juízo, duas armas de fogo, sendo que subtraíram também uma arma da vítima. Relatou que tomou conhecimento do fato uma semana depois. Mencionou que por meio das características físicas e informações anônimas, chegaram ao acusado, que é envolvido no bairro onde mora por crimes patrimoniais. Mencionou que essas pessoas que forneceram essas informações anônimas moram no bairro e não quiseram se identificar. Disse que o acusado foi reconhecido pelas vítimas. Contou que o acusado também foi reconhecido por vítima de outro roubo, de um veículo VW/Gol de cor vermelha, praticado nas proximidades do bairro, com o mesmo modus operandi. Asseverou que a vítima mostrou imagens de câmera de segurança que captou os agentes entrando na propriedade, não se recorda de onde eram essas câmeras de segurança. Disse que o VW/Gol foi roubado algumas horas antes, naquele mesmo dia, e foi encontrado perto da pousada onde moram as vítimas (mídia a fls. 330).

Por sua vez, a testemunha Hermes Jun Nakashima, Delegado de Polícia, arrolado pela Defesa, afirmou em juízo que soube do crime e passou a investigar. Disse que os moradores do bairro informaram que um dos autores do crime era o acusado. Mencionou que em busca na casa do acusado não foi encontrada a res furtiva. Contou que a vítima reconheceu o acusado na Delegacia (mídia anexa ao termo de audiência).

A informante Paula Rafaela Santos Mendes, irmã do acusado, arrolada pela Defesa, disse em juízo que o acusado tentou passar na cancela do condomínio onde mora, o Recanto dos Palmares, e caiu, porque a cancela estava com problema, sendo que ele quebrou a cancela do condomínio quando se levantou. Relatou que o acusado discutiu com o síndico por conta disso. Mencionou que depois, no grupo de Whatsapp do condomínio, o acusado foi injuriado. Relatou que o condomínio todo tomou conhecimento do roubo na Pousada 04 Luas e ficaram contentes que o acusado foi preso. Asseverou que os condôminos tentam há muito tempo retirar o acusado e sua família de lá. Afirmou que não sabe se pessoas do condomínio dos Palmares tem relação com pessoas da Pousada 04 Luas (mídia a fls. 330).

A testemunha Silvana de Jesus Lopes, arrolada pela Defesa, disse em juízo que o acusado reside no condomínio dos Palmares. Relatou que, depois que o acusado foi preso, todos do condomínio ficaram sabendo da prisão e ficaram felizes em retirar ele das ruas. Mencionou que nunca soube de algo desabonador sobre o acusado. Contou que os moradores do condomínio nunca foram bem vistos pelos moradores do

condomínio. Afirmou que houve um problema com a cancela que o acusado quebrou, mas essa cancela nem deveria existir. Disse que a Pousada 04 Luas é um pouco longe do condomínio dos Palmares (mídia a fls. 330).

Já a testemunha Elisabete Castini Stocco Ricardo, arrolada pela Defesa, disse em juízo que é vizinha do acusado e o conhece desde criança. Relatou que não sabe sobre quebra de cancela do condomínio pelo acusado. Disse que colocaram a foto do acusado no grupo de Whatsapp do condomínio. Contou que a depoente mora no condomínio dos Palmares e o crime em questão ocorreu na Pousada 04 Luas (mídia a fls. 330).

Os depoimentos das vítimas e da testemunha comum foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo para afastar a credibilidade de suas palavras, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A negativa do acusado é singela e está em dissonância não só com o conjunto probatório, mas também com o id quod plerumque accidit, aplicável na análise das provas por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que atrai a incidência do art. 375 do Código de Processo Civil, que dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

O acusado era o único dos quatro agentes que estava com o rosto sem capuz e por isso foi reconhecido pelas vítimas. Todos invadiram as duas casas portando armas de fogo e utilizaram-se do armamento para ameaçar as vítimas e impedir que tentassem qualquer tipo de reação.

As testemunhas arroladas pela Defesa nada sabiam sobre o fato, alegaram apenas que houve desavença entre o acusado e alguns moradores do residencial onde ele mora, mas não souberam explicar qual seria o liame dessas desavenças com o crime sub examine. Ainda que o nome do acusado tenha surgido na investigação por meio de informações de pessoas residentes no mesmo bairro - o que nem mesmo se sabe se realmente ocorreu -, fato é que as vítimas não têm qualquer relação com essas pessoas ou com o acusado e reconheceram ele, sem qualquer sombra de dúvida, como sendo o agente que praticou o delito com o rosto exposto.

Em delitos patrimoniais praticados em residências, a palavra das vítimas detém especial valorização, uma vez que crimes dessa natureza decorrem de ações que, no mais das vezes, não são presenciadas por terceiros. As declarações das vítimas merecem total credibilidade, sobretudo porque nada há nos autos a infirmá-las. Pelo contrário, seus relatos foram coincidentes entre si e em todas as oportunidades em que foram ouvidas, perante a Autoridade Policial e na instrução processual.

Desmerecer a palavra das vítimas, quando desprovidas de quaisquer máculas ou desvios, representaria inegável estímulo à prática de delitos às escondidas, longe dos olhos de terceiros. A palavra das vítimas, notadamente nos crimes às ocultas, tem especial relevância probatória, dado o contato direto que tem com o agente.

Não há nenhum motivo para desacreditar a palavra das vítimas que, em todas as oportunidades em que se manifestaram sobre os fatos, apresentaram narrativa firme e segura reconhecendo ser o acusado o agente que estava com o rosto descoberto.

O reconhecimento ocorreu não só em sede policial, mas também em juízo, quando as vítimas foram ouvidas em audiência de instrução. Em ambas as oportunidades foram cumpridas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo as vítimas descrito o acusado e, após ele ser colocado ao lado de outros homens com

características semelhantes, reconheceram, sem titubear, ter sido ele o agente que praticou o roubo com o rosto exposto.

O acusado não forneceu qualquer razão que as vítimas - que sequer o conhecem - teriam para criarem os fatos e manterem a versão sempre que ouvidas, sequer indicou algum benefício que elas teriam agindo assim.

Algumas horas antes do crime foi subtraído o veículo VW/Gol, cor vermelha, placa LYU-4835, de outra vítima (RDO CL2055/2022), sendo que este veículo foi utilizado pelos agentes na prática do roubo à residência e encontrado próximo à residência alvo do delito (fls. 175).

O conjunto probatório revela que o acusado, juntamente com os outros três agentes que usavam capuz no rosto, entrou na casa onde as vítimas Pedro e Gabriela - casados - moram com os filhos, um menino de dois anos de idade e uma menina de oito anos de idade, durante a madrugada. Os quatro agentes foram até o quarto onde o casal dormia e os acordaram, com armas de fogo em punho. Após renderem o casal e subtraírem vários bens e dinheiro da casa, dois dos agentes levaram a vítima Pedro até a casa de sua mãe, localizada ao lado, onde obrigaram Pedro a chamar pela mãe, a vítima Valdez, que abriu a porta e também foi rendida pelos dois agentes, que empunhavam armas de fogo. Enquanto os outros dois agentes permaneciam com Gabriela e as crianças na primeira casa, os outros dois agentes, dentre estes o acusado, subtraíram vários bens da casa da vítima Valdez.

Entre as duas casas foram subtraídos eletrodomésticos (câmera filmadora, televisor e aparelhos de som), joias, dinheiro em espécie, bebidas, vestimentas, talheres de prata, perfumes e medidor de pressão arterial, além de uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Imbel, calibre 380. A soma dos valores dos bens e do dinheiro subtraídos das vítimas passa de R\$100.000,00.

Depois de subtraírem os bens da segunda casa, os dois agentes retornaram à primeira casa e se juntaram aos demais agentes, colocando todas as vítimas no quarto. Os agentes fecharam a porta e ameaçaram as vítimas dizendo que voltariam para matá-los caso saíssem do quarto antes que eles fossem embora. Os quatro agentes, então, saíram do imóvel com o veículo da vítima Gabriela, de placa EMQ-2707, abandono em seguida em estrada próxima.

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação. A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

Incide a majorante prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, pois foram quatro os agentes que perpetraram o crime.

Também incide a majorante do inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal. Conforme exposto acima, o acusado e seus comparsas utilizaram-se de armas de fogo para subjugar e impossibilitar qualquer reação das vítimas. A não apreensão das armas de fogo se deve ao fato de que os agentes fugiram logo após o crime e o acusado - único identificado - só foi encontrado tempos depois, quando já havia ocultado o armamento, impossibilitando a localização. Contudo, desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante em questão.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despcienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Incide, ainda, a majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, haja vista que os agentes restringiram a liberdade das vítimas durante mais de duas horas e ainda as obrigou a permanecerem no quarto quando foram embora.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

A capitulação constante na exordial sustenta a existência de três crimes de roubo em concurso formal, por terem sido três as vítimas do crime: Pedro, Gabriela e Valderez. No entanto, a conduta dos agentes dividiu-se em suas ações, dirigidas a dois patrimônios: o do casal Pedro e Gabriela (patrimônio 1) e o de Valderez (patrimônio 2). Por conseguinte, dois foram os crimes praticados, em concurso formal. Quando ao roubo na casa de Pedro e Gabriela, apesar de se tratar de crime único, o número de vítimas é circunstância a ser levada em consideração na primeira etapa da aplicação da pena.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Quanto ao crime de roubo praticado na casa do casal vítima, na primeira fase, os motivos são normais à espécie e não foram angariados elementos acerca da conduta social do acusado. O acusado não possui maus antecedentes e o comportamento das vítimas não contribuiu para o crime. As circunstâncias são graves, tendo em vista que foram duas as vítimas da ação delituosa e o delito foi cometido durante a madrugada. A culpabilidade é elevada, na medida em que o crime foi perpetrado em residência, local de descanso, conforto e tranquilidade. A personalidade do acusado merece destaque negativo, pois ameaçou levar embora o filho bebê das vítimas, de apenas dois anos de idade, caso não indicassem onde estariam outros objetos de valor. As consequências desbordaram do que é insito ao tipo penal, haja vista o altíssimo prejuízo patrimonial (mais de R\$100.000,00) e o fato de um dos objetos subtraídos ser uma arma de fogo, o que eleva o risco à sociedade em geral, já que o armamento pode ser utilizado em outros delitos. Outrossim, o trauma causado à família ficou nítido nesta audiência. Dessa forma, fixo a pena-base 3/4 acima do mínimo legal, já que a distância entre as balizas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal indica que a mens legis é conferir maior importância às circunstâncias judiciais da primeira fase da aplicação da pena. Assim, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Já na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena dos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal. O concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas contribuíram concretamente para a consumação do delito. Eram não apenas dois, mas quatro o número de agentes, sendo que a presença de múltiplos agentes foi de suma importância para a empreitada criminoso, na medida em que alguns vigiavam as vítimas enquanto outros pegavam os bens. Igualmente decisiva foi a restrição da liberdade das vítimas, haja vista que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder

por mais de duas horas e ainda as obrigaram a permanecer no quarto, possibilitando, além da subtração de vários objetos, o êxito da fuga sem o acionamento da polícia. Desse modo, diante da maior efetividade e periculosidade que o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas acarretaram concretamente, aumento a pena em 2/5, alcançando o patamar de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 23 dias-multa. Diante da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 2/3 e a torna definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão e 37 dias-multa.

Em relação ao crime de roubo praticado na casa da vítima idosa, na primeira fase, os motivos são normais à espécie e não foram angariados elementos acerca da conduta social do acusado. O acusado não possui maus antecedentes e o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. As circunstâncias são graves, tendo em vista que o delito foi cometido durante a madrugada. A culpabilidade é elevada, na medida em que o crime foi perpetrado em residência, local de descanso, conforto e tranquilidade. As consequências desbordaram do que é insito ao tipo penal, haja vista o altíssimo prejuízo patrimonial (cerca de R\$100.000,00) e a subtração de jóias com valor sentimental inestimável. Dessa forma, fixo a pena-base metade acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Já na segunda fase, não há atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, pois a vítima tem 67 anos de idade (fls. 317). Dessa forma, exaspero a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena dos incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal. O concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas contribuíram concretamente para a consumação do delito. Eram não apenas dois, mas quatro o número de agentes, sendo que a presença de múltiplos agentes foi de suma importância para a empreitada criminosa, na medida em que alguns vigiavam as vítimas enquanto outros pegavam os bens. Igualmente decisiva foi a restrição da liberdade das vítimas, haja vista que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder por mais de duas horas e ainda as obrigaram a permanecer no quarto, possibilitando, além da subtração de vários objetos, o êxito da fuga sem o acionamento da polícia. Desse modo, diante da maior efetividade e periculosidade que o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas acarretaram concretamente, aumento a pena em 2/5, alcançando o patamar de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 23 dias-multa. Diante da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 2/3 e a torna definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão e 37 dias-multa.

Os dois crimes foram praticados mediante uma só conduta, na forma do art. 70 do Código Penal. Diante do concurso formal, ser-lhe-á aplicada apenas a pena de um dos crimes, acrescida de 1/6. Assim, torno a pena definitiva em 19 anos e 20 dias de reclusão e 74 dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a falta de elementos acerca da situação financeira do acusado (CP, art. 49).

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça (CP, art. 44).

Impossível a suspensão condicional da pena, pois a pena é superior a dois anos (CP, art. 77).

Ante o exposto e nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Paulo Henrique Santos Mendes, qualificado nos autos, à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 74 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes.

O acusado está preso cautelarmente desde 31/8/2022 (fls. 222). Persistem os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública. A decisão que a decretou explicitou os motivos que levaram à prisão processual. Não houve alteração no panorama fático-jurídico que enseje a revogação e não há excesso de prazo.

Mesmo levando em conta as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, descritas no art. 4º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, imprescindível a prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para coibir as ações criminosas. O modus operandi denota especial gravidade na conduta, na medida em que o acusado vitimou três pessoas com o crime, cometido durante a madrugada em casa habitada também por duas crianças.

Constata-se elevada audácia e total destemor em sua ação. O acusado e os demais agentes mantiveram as vítimas foras em seu poder por mais de duas horas, sob a mira de armas de fogo. Dessa forma, o acusado demonstrou que sua liberdade é um risco à ordem pública.

Ante o exposto e nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados.

Consoante o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observe-se a detração (LEP, art. 66, III, "c").

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhe a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Restituam-se os objetos apreendidos ao acusado (fls. 162/163).

Comuniquem-se às vítimas acerca desta sentença via Whatsapp (CPP, art. 201).

Se for interposto recurso, expeça-se guia para a execução provisória da pena.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se a Autoridade Policial, o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se mandado de prisão e, com o cumprimento, guia para a execução definitiva da pena.

Após, intime-se para pagamento da pena de multa em 10 dias, sob pena de penhora e protesto do título da dívida. Decorrido o prazo sem pagamento, dê-se vista ao Ministério Público e proceda-se na forma do art. 480-A das NSCGJ.

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Atibaia, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA